

La biopiraterie.

Les biopirates, « pirates du vivant » du XXI^{ème} siècle, se sont lancés à l'abordage de nouvelles richesses : celles de la biodiversité.

La Biopiraterie est l'appropriation illégitime et la marchandisation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles des peuples ruraux ou autochtones. Il s'agit de faire du profit à partir de produits naturels librement disponibles.

La valorisation marchande et biotechnologique de ces ressources pose des questions nouvelles de gouvernance et de modes de partage des bénéfices apportés par ces ressources et leur conservation.

La Biopiraterie, c'est aussi le vol d'une opportunité de développement économique.

**« La vie n'est pas une invention.
C'est pour des inventions qu'on attribue des brevets. Breveter le vivant, c'est faire de la Biopiraterie. »**

Vandana Shiva, Association Navdanya.



NAISSANCE DE LA BIOPIRATERIE

Nous pouvons déjà définir la Biopiraterie comme l'appropriation illégitime et la marchandisation des ressources génétiques (une ressource génétique est un matériel génétique ayant une valeur effective ou potentielle. Elle est liée à la diversité génétique et fonctionnelle des patrimoines génétiques) et des connaissances traditionnelles des peuples ruraux ou autochtones. Il s'agit de faire du profit à partir de produits naturels librement disponibles (les plantes, les graines, les feuilles,

« A l'origine, les brevets ne pouvaient s'appliquer qu'à des inventions industrielles ou technologiques... »

etc.), en copiant les techniques des peuples locaux qui les utilisent au quotidien pour manger ou se soigner depuis des générations. Les biopirates sont principalement des firmes pharmaceutiques, agroalimentaires ou cosmétiques : elles puisent dans les foyers de biodiversité pour créer des produits supposés « innovants » et garantissent leur monopole sur ceux-ci via le système des brevets. Les produits sont souvent largement inspirés des techniques et savoirs des communautés locales, connus et partagés collectivement depuis parfois des millénaires. En copiant ces méthodes traditionnelles, les entreprises réalisent des économies considérables dans leur secteur Recherche et Développement... tout en s'assurant des gains conséquents par l'utilisation commerciale exclusive de ces méthodes. D'une utilisation traditionnelle qui profite à l'ensemble de la communauté, on passe à une utilisation commerciale générant du profit pour quelques-uns...

A l'origine, les brevets ne pouvaient s'appliquer qu'à des inventions industrielles ou technologiques. Mais à partir des années 1980, on commence à autoriser l'octroi de brevet sur tel gène décodé ou modifié, tel principe actif isolé... Peu à peu, on étend la possibilité de brevetage de tout

ou partie des semences, des plantes ou des cellules. Une véritable dérive du système des brevets qui, conçu pour encadrer la production industrielle, s'est étendu jusqu'à rendre privatisables des éléments vivants... d'où la naissance de la biopiraterie.

Le brevet est un système constitué au sein d'un contexte culturel et économique occidental. Il régit pourtant aujourd'hui, notamment à travers l'action de l'OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle) et de l'OMC (Organisation Mondiale du Commerce), la plus grande partie des actions qui touchent à la propriété intellectuelle. Or ce système est parfaitement inadapté

pour régir l'accès aux ressources sur les territoires des peuples autochtones. Là où les connaissances sont transmises à l'oral, comment faire preuve d'une antériorité des savoirs ? Comment prouver que ces connaissances existaient bien avant le dépôt

de brevet ?

QUELQUES CAS

Le cas du Neem est révélateur du bouleversement des modes de vie engendré par les actes biopirates. Le Neem, ou margousier indien, est un arbre dont on extrait l'huile qui sert de pesticide naturel, il fait partie de la vie quotidienne de nombreux Indiens et est connu depuis des siècles. A la fin des années 80, une entreprise américaine (Grace) brevète cet extrait.

Vandana Shiva, scientifique et militante écologiste indienne attire l'attention sur cette problématique. C'est la première à lutter contre le brevetage du vivant et la biopiraterie, c'est-à-dire contre l'appropriation par les firmes agro-chimiques transnationales des ressources universelles, notamment les semences et les OGM. Ce brevet illégitime a été annulé après une dizaine d'années de procédure.

Le brevet a totalement perturbé l'accès à cette ressource fondamentale, l'accès à la plante est devenu restreint et l'inflation de son prix a été considérable. Ce cas reste un témoignage éclairant des dangers que représente la Biopiraterie et du bouleversement des modes de vie et usages tradi-

tionnels qu'elle provoque.

Un autre exemple est le Sacha Inchi (plante amazonienne qui produit des amandes très concentrées en acides gras (oméga 3 et 6). Cultivée et utilisée depuis plus de 3000 ans par les populations amazoniennes, notamment au Pérou, pour la protection de la peau, ses caractéristiques intéressent les entreprises alimentaires et surtout cosmétiques des pays riches, dont une entreprise française : Greentech. Au bout de trois années, l'entreprise a retiré son brevet suite à l'action conjointe de la Commission Péruvienne de lutte contre la Biopiraterie et du Collectif français pour une alternative à la Biopiraterie pour défaut d'inventivité : il a été reconnu que les peuples péruviens connaissaient et utilisaient le Sacha Inchi pour des soins cosmétiques. Greentech n'avait donc rien inventé ; son brevet était illégal.

connaissances ancestrales déposés dans des livres de médecine ancienne.

Les entreprises françaises du CAC 40 ont, depuis le 1er janvier 2003, l'obligation de procéder à un *reporting* sur les conséquences environnementales et sociales de leurs activités. Cela peut expliquer le taux élevé d'entreprises ayant un rapport de développement durable. Mais elles n'incluent pas forcément la biodiversité dans leur rapport de développement durable. Selon le dernier rapport (baromètre de la diversité) de l'UEBT (Union for Ethical BioTrade / Union pour le Bio Commerce Éthique) seulement 31 des 100 plus grandes entreprises de beauté mentionnent la biodiversité dans leurs sites Web ou leur rapport rapports de Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE). Toujours selon ce rapport, seulement 19 d'entre elles men-

Loin de s'épuiser, les cas de biopiraterie dénoncés par les populations locales et la société civile se sont multipliés au cours des vingt dernières années. Ce sont par exemple : des brevets abusivement déposés sur des plantes amazoniennes (Ayahuasca et Cupuaçu), des pays andins (Sacha Inchi, la Maca), d'Afrique australe (Hoodia, Pélargonium du Cap) ; l'utilisation du nom courant d'une plante comme marque déposée dans un pays du Nord (Argan, Açaï, Cupulate, Basmati). Le directeur de la librairie digitale du savoir traditionnel indien estime ainsi que chaque année sont déposés au moins 2000 brevets basés sur des

tionnent les pratiques d'approvisionnement éthiques de la biodiversité dans les chaînes d'approvisionnement. Les rapports cohérents et complets sur ces questions sont presque inexistants. La prise en compte est très différente, selon les pays, des notions liées à la biodiversité dans les stratégies de communication des grandes entreprises. Au Brésil, où une majorité de la population est consciente des enjeux, l'entreprise leader du secteur, Natura, a mis en place depuis de nombreuses années une politique de responsabilité sociale, notamment envers les fournisseurs de ses ingrédients naturels. En Colombie et dans d'autres

pays d'Amérique du Sud, les entreprises du biocommerce informent leurs partenaires commerciaux et les consommateurs sur leurs relations avec les producteurs et les communautés locales... Par contraste, les grandes entreprises cosmétiques françaises, parmi les plus importantes et prestigieuses du monde, communiquent encore peu sur la biodiversité et sur leurs pratiques de *sourcing*. Les « leaders de l'industrie des cosmétiques et des parfums, utilisateurs de matières premières naturelles » réunis à Grasse en 2008 ayant « décidé d'agir collectivement pour renforcer significativement leur impact sur la préservation de la biodiversité, l'amélioration des conditions de vie des populations locales et le maintien des productions locales identitaires » se sont pourtant déclarés « conscients d'une nécessaire modification des comportements de l'entreprise » (Natural Resources Stewardship Circle Declaration, 2008). S'étant ainsi donné un cercle de travail, elles affirment agir pour « développer des coopérations soutenables et éthiques avec les populations indigènes et communautés locales en prenant en compte leurs traditions et cultures, s'interdire toute forme de biopiraterie, reconnaître les droits de propriété intellectuelle, s'assurer par ailleurs à protéger la biodiversité ».

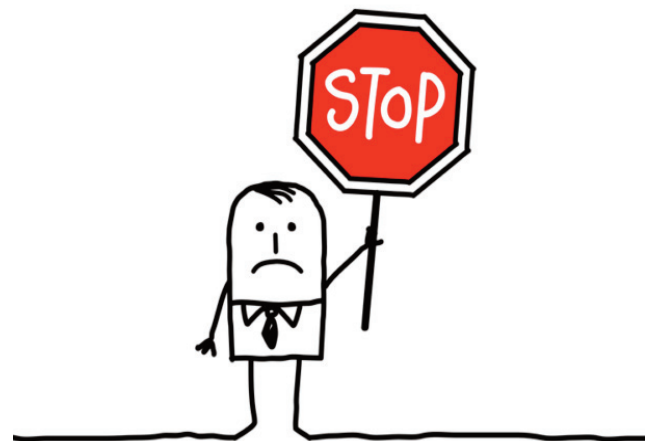
COMMERCE ÉTHIQUE ET LUTTE CONTRE LA BIOPIRATERIE

La communauté internationale, sous les auspices de l'ONU, a identifié il y a une vingtaine d'années l'usage durable de la diversité biologique et le partage juste et équitable des avantages et bénéfices qui en sont issus comme un des outils privilégiés pour préserver cette diversité d'une érosion accélérée. Les « fruits » de la biodiversité sont d'une importance primordiale pour deux ou trois des cinq premiers secteurs d'exportation de l'industrie française, qui sont aussi parmi les plus dynamiques au niveau mondial. Il s'agit des industries pharmaceutiques, cosmétiques, et des produits à base d'ingrédients naturels en général, qui incluent les compléments alimentaires, et des secteurs plus confidentiels mais novateurs comme les huiles essentielles ou les teintures naturelles.

Pour de nombreux chercheurs, dont Catherine Aubertin, l'industrie pharmaceutique, dont le chiffre d'affaires mondial est de 4 à 5 fois celui de l'industrie cosmétique, utilise peu les savoirs traditionnels. Depuis quelques années, l'industrie cosmétique connaît une croissance importante dans le segment des cosmétiques biologiques et naturels. Cette croissance se retrouve dans d'autres secteurs portés par la vague des produits naturels et biologiques, comme celui des compléments alimentaires.

Les entreprises les plus engagées dans l'usage d'ingrédients naturels ou biologiques ont défini des politiques de gestion durable des ressources, sans toutefois suffire à définir le biocommerce éthique. Cette gestion durable de leurs filières d'approvisionnement couvre de nombreux enjeux soulignés par le traité international adopté lors du sommet de la Terre à Rio de Janeiro en 1992 (Convention sur la Diversité Biologique -CDB) et qui comporte trois objectifs principaux : la conservation de la biodiversité, l'utilisation durable de ses éléments et le partage juste et équitable des avantages découlant de l'exploitation des ressources génétiques.

Pour Savoirs des Peuples qui s'engage à côté des peuples autochtones et le Collectif Biopiraterie, il faut ajouter à l'enjeu de durabilité, qu'elle soit environnementale, économique ou sociale, un deuxième niveau, celui d'exigence éthique, qui couvre la reconnaissance et le respect des savoirs associés, et l'inclusion des peuples indigènes et

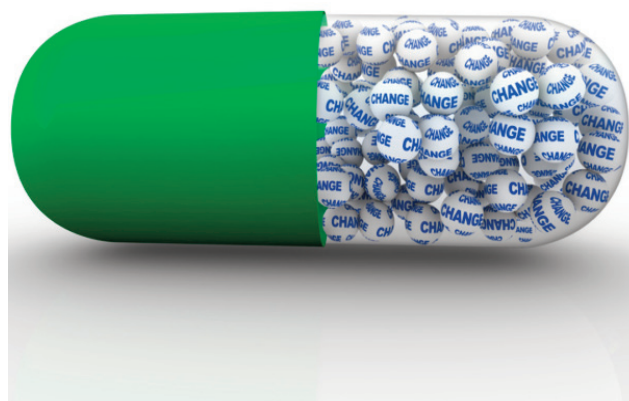


des communautés locales comme parties prenantes des négociations pour l'Accès et le Partage des Avantages (APA).

L'enjeu de la valorisation de la biodiversité, qui est un enjeu Nord-Sud, passe donc par le consentement préalable et le partage des avantages, souligné dès 1992-93 par la CDB. En effet, si les plus grandes industries des secteurs concernés sont basées au Nord du monde, les ressources en biodiversité et les savoirs associés se trouvent, eux, plus particulièrement concentrés au Sud. Autrement dit, les secteurs liés aux ingrédients naturels se fournissent largement dans les pays tropicaux, souvent des pays en développement, lesquels concentrent non seulement la plus grande partie de la diversité biologique, mais aussi la plus grande diversité culturelle, avec des populations dont les traditions sont souvent orales, et parfois totalement étrangères aux notions occidentales et contemporaines de droit de propriété intellectuelle. Ce sont un groupe de pays qui détiennent la majorité des espèces et sont donc considérés comme les plus riches de la planète en matière de diversité biologique : les pays « mégadivers ». Le Centre de surveillance de la conservation de la nature (UNEP-WCMC), une agence du programme des Nations unies pour l'environnement, a identifié 17 pays « mégadivers » dont la plupart sont situés dans les tropiques (Afrique du Sud, Australie, Brésil, Colombie, Equateur, Inde, Indonésie, Madagascar, Malaisie, Mexique, Pérou, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, Etats-Unis, République démocratique du Congo, Chine dont Taïwan, Venezuela). Le régime « d'accès et partage des avantages » sur les ressources génétiques, avait été un des principaux objets des discussions lors de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement (plus connue comme « Sommet de la Terre ») à Rio de Janeiro en 1992. Il y a encore aujourd'hui une traduction contrastée de ces engagements par les Etats signataires, chargés de la mettre en œuvre, et l'inexistence de leur prise en compte par les labels de l'agriculture ou des cosmétiques biologiques, et du commerce équitable.

Un des sujets sur lesquels les acteurs ont les positions les plus contrastées est celui de l'interpréta-

tion du consentement préalable et du partage des avantages, et de sa compatibilité ou non avec le dépôt de brevets sur des plantes ou des procédés en relation avec les savoirs traditionnels. Les positions tendent toutefois à évoluer, et un nouveau modèle éthique et économique du commerce de produits de la biodiversité pourrait bien se dessiner dans les mois ou les années à venir.



LA PROTECTION JURIDIQUE

Cette prise de conscience de la valeur qu'a la diversité du vivant, des savoirs collectifs est récente. La biodiversité, contraction de biologique et de diversité, représente la diversité des êtres vivants et des écosystèmes : la faune, la flore, les bactéries, les milieux mais aussi les races, les gènes et les variétés domestiques. Nous autres, humains appartenons à une espèce, Homo sapiens, qui constitue l'un des maillons de cette diversité biologique. Mais la biodiversité va au-delà de la variété du vivant ! Cette notion intègre les interactions qui existent entre les différents organismes précités, tout comme les interactions entre ces organismes et leurs milieux de vie. D'où sa complexité et sa richesse. C'est pour cela que la communauté internationale a ainsi commencé à inventorier les services rendus par les écosystèmes à notre espèce.

Pour protéger les peuples et la biodiversité des

biopirates, il existe deux textes fondamentaux : la Convention sur la Diversité Biologique (CDB), issue du Sommet de Rio de 1992, et le Protocole de Nagoya, négocié au Japon en 2010, qui précise les moyens pour mettre en œuvre la CDB. La question principale porte sur l'Accès et le Partage des Avantages (APA). Le but est d'encadrer davantage l'accès aux ressources biologiques. Les Etats sont donc encouragés à créer des agences, auprès desquelles les entreprises et chercheurs devront demander un permis d'exploitation. Les Etats devront également s'assurer qu'un mécanisme équitable de partage des bénéfices issus de l'exploitation de ces ressources a été mis en œuvre.

La signature de la Convention sur la Diversité Biologique en 1992 et son entrée en vigueur un an plus tard est un des résultats les plus importants du Sommet de la Terre de Rio.

Signée à ce jour par 193 pays et ratifiée par 168 pays, elle affiche trois principaux objectifs :

- La conservation de la diversité biologique.
- L'utilisation durable des composantes de la diversité biologique.
- Le partage juste et équitable des avantages provenant de l'utilisation de ressources génétiques.

Le second objectif, la valorisation de la biodiversité, est l'un des principaux instruments identifiés par la convention pour sa conservation, et le « partage juste et équitable des bénéfices découlant de l'utilisation des ressources génétiques ». Il apparaît ainsi comme une condition garantissant son « utilisation durable ». Mais, avant de procéder à ce partage, la convention prévoit le « consentement préalable en connaissance de cause » (CPCC) des communautés autochtones et locales à l'utilisation de ces ressources : « Chaque pays, dans le cas où c'est possible et approprié, devra dans le cadre de sa législation nationale, respecter, préserver et maintenir les connaissances, les innovations et les pratiques des communautés autochtones et locales caractérisant les modes de vie traditionnels d'intérêt pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique et promouvoir leur application à plus grande échelle avec l'approbation et la participation des détenteurs de ces connais-

sances, innovations et pratiques, et encourager le partage équitable des avantages découlant de l'utilisation de ces connaissances, innovations et pratiques ».

L'article 15 de la Convention s'intéresse plus précisément à l'accès aux ressources génétiques, dont le pouvoir de régulation revient aux Etats, et « le partage juste et équitable des résultats de la recherche et de la mise en valeur ainsi que des avantages résultant de l'utilisation commerciale et autre des ressources génétiques ». Ce partage peut prendre la forme de transferts technologiques (article 16, qui mentionne également les brevets), de ressources financières (art. 20 et 21) ou d'autres types de transferts. Ces dispositions sont assez générales. C'est pour cela que des discussions ont cours depuis son adoption en 1993, dans le cadre des Conférences des Parties, réunies environ tous les deux ans, pour mesurer l'avancée et préciser les modalités d'adoption de ces dispositions. Des lignes directrices ont été adoptées en 2002 à Bonn sur « l'accès aux ressources génétiques et au partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation ». Malgré l'adoption de ces *Bonn guidelines*, des discussions sont encore en cours pour l'adoption d'un régime international d'APA car de nombreux aspects de l'APA restent encore sujets à interprétation.



« La tâche n'est pas simple ... »

La tâche n'est pas simple, car la CDB doit articuler ces accords avec d'autres accords internationaux, et notamment à celui des aspects des droits de propriété intellectuelle touchant au commerce (ADPIC), répondant aux enjeux économiques des entreprises de certains secteurs. Ceux-ci ont des implications directes sur la possibilité d'appliquer des brevets aux ressources génétiques et végétales d'une part, et sur le respect des savoirs traditionnels d'autre part. Cette complexité des relations qui découle de la combinaison des accords internationaux préfigure les principales controverses sur l'application du régime d'APA de la CDB.

Pour les brevets, l'accord sur les ADPIC est appuyé par l'Organisation Mondiale des Nations Unies (OMPI), une des rares agences des Nations Unies à être autonome financièrement, grâce à ses services d'enregistrement international. A eux seuls, les Etats-

Unis (42%), l'Europe (34%) et le Japon (12%) concentrent 88% des demandes de dépôt de brevets en biotechnologies. La question de la brevetabilité du vivant reste l'objet de clivages et de controverse entre différents groupes d'Etats, et dans la pratique, l'US Patent and Trademark Office, l'Office Européen des Brevets et l'Office Japonais des Brevets déterminent chacun les limites de la « brevetabilité du vivant ».

La Convention internationale pour la protection des obtentions végétales, proposée par la France a été adoptée à Paris en 1961 a été ratifiée par les 67 pays membres de l'Union pour la Protection des Obtentions Végétales (UPOV) ; celle-ci a été révisée en 1972, 1978 et 1991. Cette convention instaure un régime de protection *sui generis* pour les plantes, les animaux, les variétés végétales et les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux. Cette convention protège les semenciers tout en limitant les possibilités de mise sur le marché de variétés anciennes ou

non conformes aux critères modernes de stabilité et de nouveauté. Notons que ses opposants soulignent qu'elle ne tient ainsi pas compte du travail de sélection de milliers de générations d'agriculteurs et jardiniers.

Le Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture ou TIRPGAA (en anglais, *International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture : ITPGRFA*) ¹est un accord international visant à assurer la sécurité alimentaire par le biais de la conservation de la biodiversité, de l'échange et de l'utilisation durable des ressources phytogénétiques, tout en garantissant le partage des bénéfices. Le nom de ce traité est souvent abrégé en « Traité sur les semences » (en anglais, *International Seed Treaty*). Le Traité a pour objectif la conservation et l'utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, ainsi que le partage équitable des avantages dérivant de leur utilisation (y compris les avantages générés par les échanges commerciaux). Il reconnaît également le droit des agriculteurs et met en place un système multilatéral d'accès et de partage des avantages dérivant des cultures concernées par le traité. Cet accord doit fonctionner en har-

« Le respect des savoirs traditionnels est au centre des bonnes pratiques... »

monie avec la Convention sur la diversité biologique. Conclu en 2004 dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO), il vise à opérer un contrepoids aux droits des obtenteurs définis par l'UPOV. Il comprend un mécanisme de financement recevant une cote part des bénéfices liés à l'utilisation commerciale des ressources génétiques végétales incluses dans le système. Il met en place un système d'accès aux ressources phytogénétiques inscrites dans une liste comprenant les espèces communes de plantes considérées comme indispensables à la sécurité alimentaire.

Le respect des savoirs traditionnels est au cœur des bonnes pratiques dans le commerce de la biodiversité, il faut donc examiner les instruments juridiques assurant le respect de ces savoirs. Il s'agit avant tout des instruments généraux assurant les droits humains et des peuples, comme la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (1948) et les pactes définissant les générations successives de droits humains : droits civils et politiques (1966), puis économiques, sociaux et culturels (1976). A partir des années 80, une troisième génération de droits émerge : le droit de l'environnement, du développement et les considérations bioéthiques. Mentionnons aussi, en 2007, la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones ; puis la Convention 169 relative aux droits des peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants adoptée en 1989 par l'Organisation Internationale du Travail, une agence des Nations-Unies. Elle reconnaît un ensemble de droits fondamentaux essentiels à la survie des peuples indigènes, notamment leurs droits à la terre et à disposer d'eux-mêmes. C'est à ce jour le seul instrument contraignant de protection des droits des peuples indigènes. En ratifiant cette Convention, les Etats s'engagent à garantir de manière effective l'intégrité physique et spirituelle des peuples autochtones vivant sur leurs territoires et à lutter contre toute discrimination à leur égard. Signée et ratifiée à ce jour par 21 pays seulement, principalement des Etats présents sur le continent américain, à l'exception notable de la France. Ce paysage juridique international fait apparaître des tensions entre les différents traités et instruments, puisque les ADPIC et l'UPOV prévoient la protection des droits de propriété intellectuelle y compris sur le vivant sans prévoir ni de partage des avantages, ni de droits solides pour les agriculteurs ou les populations autochtones et communautés locales comme le préconisent la CDB et le TIRPAA.

Dans ce contexte juridique complexe, comment s'effectue les arbitrages ?

Dans la pratique, le degré de contrainte des différents accords dépend en grande partie des organes mis en œuvre pour leur application, et des moyens de rétorsion des Etats souverains. Ainsi, l'OMC s'est dotée d'un Organe de Règlement des Diffé-

rends, ayant pratiquement le statut d'un tribunal du commerce international, et capable d'appliquer des sanctions économiques.

L'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) est l'institution des Nations Unies qui défend les droits de propriété intellectuelle. Elle dispose d'un budget propre de 300 millions de dollars grâce aux taxes d'enregistrement de brevets, et les offices des brevets aux Etats-Unis, en Europe et au Japon. Par contraste, l'application de la CDB dépend essentiellement des Etats nationaux, les Nations Unies ne disposant pas d'organe propre pour faire appliquer les droits humains et les droits des peuples autochtones dans l'espace des Etats qui ne respecteraient pas leurs engagements.

Même si une grande majorité d'Etats a ratifié la Convention sur la Diversité Biologique, le respect des dispositions du CPCC et de l'APA reste donc un des points les plus délicats à assurer. On mesure dès lors l'importance de l'action des sociétés civiles et des gouvernements, et l'intérêt d'analyser les pratiques des entreprises, ainsi que les instruments volontaires pouvant guider ces pratiques, tels que les certifications éthiques ou environnementales.

Rappelons que le protocole de Nagoya sur les ressources génétiques naturelles devrait entrer en vigueur en 2015. En juillet dernier 500 représentants d'Etats, d'agences onusiennes et d'ONG se sont réunis à New Delhi pour avancer sur la définition précise des mécanismes du protocole de Nagoya. En France, une réflexion est en cours et un projet devrait voir le jour avant la fin de l'année 2013.

La onzième conférence des parties (COP11) de la Convention de la biodiversité biologique s'est achevée ce week-end à Hyderabad, en Inde. Elle se conclut par un compromis en matière de financements mais aussi par des avancées sur la protection de la Haute mer. Dans un contexte économique peu favorable l'accord est plutôt perçu comme positif même s'il reste des points à clarifier. Il est important de signaler que c'est la première fois qu'est fixé un objectif financier international en faveur de la biodiversité et de montrer que la communauté internationale reste dans la dynamique de Nagoya

LES ETATS ET LEUR RÔLE DANS LA PROTECTION DES PEUPLES INDIGÈNES

La CDB et le Protocole de Nagoya marquent une avancée certaine dans la protection des ressources de la biodiversité face aux phénomènes de Biopiraterie. Mais la question de leur application pratique reste floue. Peu de choses sont précisées dans ces textes de Droit international sur la manière dont les Etats vont contrôler l'accès aux ressources et sur les modes de consultation des peuples utilisant traditionnellement ces ressources. Des imprécisions et un manque de caractère contraignant qui jouent bien souvent en défaveur des peuples. Lorsque rien de concret n'est précisé, c'est fréquemment l'entreprise, appuyée par ses experts, qui tourne les régulations à son avantage...

« Cette dernière décennie, des Etats conscients de la richesse des savoirs traditionnels ont pris l'initiative de protéger ces savoirs ... »

Au cours de la dernière décennie, certains Etats, conscients de la richesse des savoirs traditionnels sur leurs territoires, ont pris l'initiative de protéger ces savoirs en les recensant et en les protégeant. Il peut s'agir de savoirs largement diffusés dans leur pays, compilés par exemple sur la base de traités anciens, médicaux notamment, ou bien de savoirs restreints à un groupe humain, et répondant à des usages multiples.

Les Etats sont souverains sur leurs ressources. Concrètement, cela signifie que les ressources biologiques présentes sur un territoire ne sont plus considérées comme un bien commun mais comme une propriété des Etats : ceux qui souhaitent en bénéficier doivent donc obtenir une autorisation des autorités.

Un mécanisme de partage juste et équitable des avantages doit être mis en place. En pratique, l'entreprise qui tirera profit des ressources biologiques prélevées devra redistribuer une partie de ces bé-

néfices, soit en reversant directement une partie sous forme de redevance (partage monétaire), soit en investissant dans des programmes de développement, en construisant des infrastructures de santé ou d'éducation par exemple (partage non monétaire).

L'Inde et la Chine ont ainsi mis des moyens importants dans la compilation de savoirs médicaux traditionnels, pour les protéger. Ces savoirs médicaux incluent une connaissance des plantes et de leurs usages, et sont donc souvent étroitement reliés à la biodiversité. Le Pérou, pour sa part, a mis en place un système d'enregistrement facultatif des registres des savoirs collectifs des peuples autochtones visant à assurer à ces savoirs le niveau de protection souhaité par les peuples qui les détiennent.

Le Pérou et l'Inde sont les deux pays précurseurs dans la protection de leurs ressources.

En 2004, le gouvernement péruvien a créé la Commission nationale contre la Biopiraterie, pour identifier, prévenir et éviter les actes de Biopiraterie

concernant des ressources biologiques d'origine péruvienne et des savoirs collectifs de peuples indigènes du Pérou. Une des fonctions de cette Commission est de créer et d'alimenter un registre des ressources biologiques d'origine péruvienne et des savoirs traditionnels des peuples indigènes du Pérou. La Commission a également pour mission d'identifier, de suivre et d'évaluer techniquement les demandes de brevets, les inventions présentées ou les brevets d'invention octroyés à l'étranger qui impliquent des ressources ou connaissances péruviennes.

Andrés Valladolid, secrétaire technique de la Commission, explique : « La protection défensive des ressources biologiques et des savoirs traditionnels est une tâche très complexe dans un pays comme le Pérou, étant donné la richesse de la biodiversité sur notre territoire.

Elle est cependant nécessaire, vu les préjudices économiques, sociaux et culturels que peuvent en-

gendrer des octrois – possibles ou effectifs – de brevets illégitimes dans un pays tel que le Pérou.

La Commission Nationale contre la Biopiraterie ne s'oppose pas à l'utilisation des ressources biologiques d'origine péruvienne et/ou des savoirs traditionnels des peuples autochtones du Pérou, si et seulement si sont respectés les droits de ses détenteurs et si est mis place un partage des bénéfices découlant de l'accès ou de l'usage de ces ressources et savoirs. Nous croyons sincèrement que si les droits de toutes les parties impliquées sont respectés, y compris ceux de l'utilisateur final des produits dérivés des ressources biologiques et des connaissances traditionnelles, nous avons tous à y gagner ».

De leur côté, les autorités indiennes ont lancé en 2001 un projet de grande ampleur pour protéger les savoirs traditionnels de la Biopiraterie. Le but de la Bibliothèque digitale des savoirs traditionnels est de recenser, en se basant sur de multiples ouvrages en langues locales, l'ensemble des connaissances et usages traditionnels des ressources biologiques indiennes. Les caractéristiques de la plante, l'usage qui en est fait et la source bibliographique mentionnant cet usage sont recensés et traduits en cinq langues internationales. Le but est de disposer d'un outil efficace pour prouver l'antériorité des savoirs traditionnels en cas de brevets posés sur des procédés déjà existants. Un travail de titans, qui a déjà permis d'enregistrer les connaissances traditionnelles sur plus de 200 000 ressources biologiques. Une initiative prometteuse et innovante, qui pourrait servir d'exemple à d'autres pays exposés à la Biopiraterie.

EXEMPLES D'ACCORDS ENTRE PEUPLES LOCAUX ET ENTREPRISES

Fondée en 1969 à São Paulo, Natura est une des principales entreprises cosmétiques du Brésil. Avec un chiffre d'affaires d'un peu moins d'un milliard d'euros et 5 100 salariés, Natura se définit depuis l'origine comme une entreprise éthique, et est souvent citée en modèle pour sa politique de responsabilité sociale. Cette politique couvre l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise, de-

puis les salariés et les actionnaires jusqu'au consommateur et aux « consultants » (les revendeurs de produits Natura), en passant notamment par les fournisseurs d'ingrédients naturels et les communautés voisines.

Les relations de Natura avec ses 4 500 fournisseurs se caractérisent par un niveau élevé de structuration et de transparence. Les modalités pour les fournisseurs actuels ou futurs sont explicitement détaillées sur un site Internet, contenant une base de données et des questionnaires en ligne. Une fois les exigences de Natura remplies pour postuler comme fournisseur officiel de l'entreprise, les candidats doivent remplir certains engagements, notamment : procéder à des évaluations et accepter d'être audités régulièrement eux-mêmes sur la qualité, l'environnement et la responsabilité sociale.

Natura affirme avoir construit sa propre capacité à gérer la problématique du consentement préalable et du partage des avantages avant même l'application du régime de la CDB au Brésil. L'entreprise distingue clairement différents types de relations contractuelles avec les communautés locales et les bénéfices qui en découlent :

- *Accords d'accès sur les ressources génétiques et la connaissance traditionnelle*, incluant un partage des bénéfices sous forme non monétaire et un pourcentage du chiffre d'affaires.
- *Projets de développement local*, incluant des investissements de Natura dans des communautés locales pour développer leur capacité organisationnelle.
- *Partenariats avec les fournisseurs*, n'impliquant pas d'accord APA, mais bien l'appui à la production et à la récolte de produits bruts, et la facilitation de liens avec les transformateurs.

L'entreprise n'exige pas ici d'exclusivité sur le matériel végétal, et encourage au contraire les communautés à diversifier leur clientèle, un principe vertueux défendu également par le mouvement du commerce équitable.

Natura reconnaît s'inspirer des savoirs traditionnels pour le développement de nouveaux ingrédients, ou de nouvelles applications d'ingrédients existants. L'entreprise indique avoir eu accès à ces

savoirs grâce à la collaboration d'universitaires ethnobotanistes ou ethnopharmacologues et par des publications académiques. Elle a aussi recueilli des connaissances régionales courantes au marché Ver-o-Peso de Belem. Natura ne dépose pas de brevets sur les ingrédients, mais uniquement sur les procédés propriétaires d'extraction ou sur les formulations cosmétiques.

Nous ne reprendrons pas ici l'exemple de Guayapi, déjà exposé dans ce dossier. Seules des entreprises capables de comprendre et d'intégrer ces enjeux pouvaient contribuer à faire avancer le Projet Guarana. Le Conseil Général des Tribus Satéré Mawé (CGTSM) eut alors la chance de rencontrer des personnes liées à des entreprises de commerce équitable sensibles à leur contexte, en particulier la française Claudie Ravel, fondatrice de la société qui prendra le nom de Guayapi Tropical, et Maurizio Fraboni, technicien italien qui met les Satéré Mawé en contact avec CTM-Altromercato, centrale d'achat italienne, qui permet également de commercialiser le Guarana par « Artisans du Monde ».

Les filières guarana des Satéré Mawé de Guayapi, d'Artisans du Monde et CTM sont conformes aux meilleures pratiques du biocommerce éthique et du commerce équitable. Elles respectent les lignes directrices de la CDB pour le consentement préalable et le partage des avantages, sous le contrôle de l'Etat, qui donne via l'autorité compétente (la FUNAI), l'autorisation d'entrée sur l'aire indigène. Ce respect n'est pas seulement formel, puisque ces filières ont été construites suivant la volonté et les objectifs des autorités autochtones. Le partenariat établi s'effectue en réalité à plusieurs niveaux : avec la communauté Satéré Mawé d'abord, puis avec les producteurs.

Ce niveau d'intégration n'existe que dans quelques filières de biocommerce.

BIOCOMMERCE ET RÔLE DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

Le commerce des produits de la biodiversité a de

toute évidence des perspectives de développement importantes. La traduction des dispositions de la CDB dans les législations nationales et les pratiques des entreprises a été lente, mais elle devrait maintenant s'étendre plus largement. Il existe en tout cas une masse critique de dispositifs juridiques et d'expériences à capitaliser.

Quels que soient les résultats de la conférence des parties à Nagoya, les attentes des communautés locales et indigènes des pays du Sud, et d'une partie de l'opinion publique, sont suffisamment importantes pour que les enjeux du biocommerce éthique soient bientôt posés sur la place publique des pays consommateurs.

Dans ce contexte, certaines entreprises se sont efforcées de construire par anticipation un référentiel de biocommerce éthique labellisé, d'autres œuvrent confidentiellement à l'amélioration de leurs pratiques. D'autres encore font figures de précurseurs d'un biocommerce réellement éthique et durable. Ces dernières ont mis en place, à leur niveau, de réels partenariats avec les communautés locales du Sud pour le développement de filières qui permettent la préservation et le développement de la culture locale et de la biodiversité environnante.

Si la traduction pratique des dispositions de la CDB a été complexe et diverse selon les contextes, les enjeux soulevés par les discussions ont gardé toute leur pertinence. Ce bilan partiel des pratiques et des outils pour le développement d'un biocommerce éthique et durable contribuera, nous l'espérons, à poser quelques jalons pour répondre aux défis de cette nouvelle forme de partenariat.

D'après Pierre Johnson, Expert commerce équitable et solidaire, biodiversité et biocommerce éthique. Auteur de l'ouvrage Biodiversité Biopiraterie : quelles alternatives au pillage des ressources naturelles et des savoirs ancestraux ? (voir sélection du mois).

www.pierrejohnson.eu

Et le Collectif pour une alternative à la biopiraterie. www.biopiraterie.org